

南京市江宁区人民法院

刑事判决书

(2023)苏0115刑初XXX号

公诉机关南京市江宁区人民检察院。

被告人王浩，男，1995年3月10日出生，居民身份证号码3201*****5555，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江苏省南京市江宁区XX路XX号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2023年7月5日被南京市公安局江宁分局取保候审。

南京市江宁区人民检察院以宁江检刑诉〔2023〕XXX号起诉书指控被告人王浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2023年8月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。南京市江宁区人民检察院指派检察员XXX出庭支持公诉，被告人王浩到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：

2023年6月10日，被告人王浩在南京市江宁区XX银行网点办理银行卡一张（卡号：6217*****1111），当日以人民币500元价格出售给绰号“阿强”的男子。2023年6月12日至6月30日期间，该卡累计接收电信诈骗资金人民币1,870,000元。

2023年7月5日，被告人王浩经民警电话传唤到案，到案后如实供述了上述事实。同日，涉案银行卡（卡号：6217*****1111）被依法冻结，冻结期限为六个月（至2024年1月4日止）。

上述事实，被告人王浩在开庭审理过程中无异议，且有经法庭质证、认证的银行开户记录、银行交易流水、户籍证明、抓获经过、被告人王浩的供述等证据予以证实。

本院认为，被告人王浩明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行账户用于支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控成立，本院予以采纳。被告人王浩到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人王浩自愿认罪认罚，可以从宽处理。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

判决如下：

一、被告人王浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。

（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）

二、追缴被告人王浩违法所得人民币五百元，上缴国库。

三、扣押在案的涉案银行卡，依法予以没收（该卡已于2023年7月5日冻结，冻结期限至2024年1月4日）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员 XXX

2023年9月15日

(院印)